

Глава 1. Профессиональные стандарты РБН

Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения консультантов для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также обеспечение единых норм поведения консультантов.

Кодекс призван повысить эффективность выполнения консультантом своих должностных обязанностей.

Осознавая свои обязанности перед клиентами, обществом и друг другом, консультанты, обучаясь и систематизируя полученный опыт, постоянно повышают свой профессиональный уровень и делятся плодами своего опыта и обучения с другими. Они участвуют в построении цивилизованного рынка коммерческой недвижимости, формируют общественное мнение путем ведения разъяснительной работы в средствах массовой информации, используют право законодательной инициативы и оказывают помощь соответствующим регулирующим органам с целью исключения практики, которая может бросить тень на доброе имя консультанта или нанести вред обществу.

Консультанты должны нести общую ответственность за свое доброе имя, добросовестно выполнять и совершенствовать стандарты своей профессиональной деятельности.

Осознавая, что профессиональное сотрудничество между консультантами соответствует интересам потребителей их услуг, консультанты:

- стремятся эксклюзивно представлять клиентов;
- не пытаются получить какое-либо нечестное преимущество над своими конкурентами.

Термин «консультант» должен означать компетенцию, справедливость и честность, высокие идеалы морального поведения в деловых отношениях. Мотивы получения дополнительного вознаграждения или специальные инструкции клиентов не могут служить оправданием для отступления от этих принципов, идеалов и стандартов компании.

Знание и соблюдение консультантами положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

Принимая настоящий Кодекс этики и Стандарты практики, консультанты принимают на себя обязательство вести свою профессиональную деятельность в соответствии с духом и буквой установленных принципов.

Общие положения

Обязанности, налагаемые Кодексом, распространяются на всех консультантов нашего Агентства.

Права консультанта по представлению интересов клиента ограничиваются его представительским статусом.

Представляя клиента, консультант принимает на себя обязательство действовать в интересах клиента в сделке с коммерческой недвижимостью. Защита интересов клиента не освобождает консультанта от обязанности честного обращения с другими участниками сделки.

Консультант должен рекомендовать клиентам или участникам сделки обратиться за профессиональной юридической помощью в специализированные организации.

Консультант обязан постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки и повышать знания законодательства и документооборота, а также практики применения законов.

Консультант не обязан оказывать услуги клиентам по вопросам, не входящим в его компетенцию.

В служебном поведении консультант воздерживается от:

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
- сторонних отвлечений во время служебных совещаний.

Консультанты призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Консультанты должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с клиентами и коллегами.

Внешний вид консультанта при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий работы и формата рабочего мероприятия должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность, классический крой (включая классические туфли, ботинки).

Этические обязанности

Обязанности перед клиентами

Консультант, желая заключить (сохранить, продлить) агентский договор с клиентом, не должен вводить его в заблуждение в отношении рыночной стоимости недвижимости и тех выгод, которые могут быть получены клиентом при помощи консультанта.

Представляя продавца, консультант должен предлагать объект покупателям только по цене, согласованной с клиентом.

Консультант должен передавать предложения и контрпредложения сторон быстро и объективно вплоть до принятия предложения сторонами сделки.

После принятия предложения участниками консультант должен рекламировать объект, организовывать просмотры объекта покупателями, передавать новые предложения клиенту и контрпредложения от клиента только в том случае, если клиент вменит эту обязанность консультанту в письменном виде путем оформления доверенности.

В интересах всех сторон сделки консультант должен:

- стремиться полно и в письменном виде фиксировать факты, произошедшие в процессе подготовки и проведения сделки;
- при подготовке документов, сопровождающих сделку и необходимых для ее совершения, излагать документы четким и понятным языком, полно и

однозначно отражать достигнутые договоренности, обязательства сторон, дополнительные условия;

- разъяснять клиентам правовые последствия принимаемых сторонами на себя обязательств;

- после подписания многостороннего юридического документа выдать каждой подписавшей стороне по его экземпляру.

Консультант должен избегать преувеличения, введения в заблуждение или утаивания фактов, касающихся объектов, прав или сделки в целом.

Объявления, извещающие о продаже/аренде или обмене недвижимости, консультанты вправе размещать на объекте лишь в случае уведомления или с письменного согласия клиента – продавца.

Консультант не вправе использовать конфиденциальную информацию о клиенте в свою пользу или в пользу третьей стороны без письменного согласия клиента.

Консультант может сообщить в установленном порядке конфиденциальную информацию о клиенте:

- при наличии официального запроса уполномоченных органов или постановления суда;

- для предотвращения противоправных действий со стороны клиента;

- защищаясь от обвинения в незаконном поведении или нарушении Кодекса.

Специальные обязанности перед клиентами

Вступая в переговоры с целью заключения договора на представление интересов потенциального клиента, консультант должен сообщить последнему о принципах и практике сотрудничества с другими консультантами.

Консультант должен своевременно информировать клиента обо всех ставших ему известными обстоятельствах и фактах, относящихся к готовящейся сделке и способных впоследствии привести к признанию сделки недействительной.

Обязанности перед общественностью

Консультант обязан предоставлять профессиональные услуги всем клиентам и участникам без дискриминации на основе расовой принадлежности, цвета кожи, национальности, религии, пола, умственных

или физических особенностей, социального или семейного положения, профессии.

В своей рекламе консультант должен объективно отражать характеристики предлагаемых объектов, качество предоставляемых услуг, свой экспертный статус.

Обладая представительским статусом и предлагая для продажи/аренды объекты, эксперт должен указывать в своей рекламе наименование агентства недвижимости и свой статус.

Обязанности перед другими экспертами

Консультант должен сотрудничать с другими консультантами в интересах клиентов. Обязанность сотрудничать не налагает на консультанта обязанности делиться вознаграждением или любым другим способом вознаграждать других консультантов, сотрудничающих в кооперативной сделке.

Сотрудничающие консультанты при первом контакте должны сообщить друг другу свой экспертный и представительский статус и подтвердить его до совершения сделки.

Консультант, наделенный продавцом представительским статусом, устанавливает условия предложения о возможном сотрудничестве с другими консультантами, представляющими интересы покупателей.

Предложение о вознаграждении сотрудничающих консультантов должно быть оговорено особо в предложении о сотрудничестве. Размер и условия выплаты вознаграждения определяются соглашением о сотрудничестве между консультантами до принятия предложения клиентами.

Консультант не должен выступать с ложными, вводящими в заблуждение, дискредитирующими заявлениями о конкурентах.

Консультант должен проявлять лояльность и осмотрительность, комментируя общую политику другого эксперта и/или его действия в конкретной сделке.

Прежде чем получить представительский статус, консультант должен выяснить у клиента, не наделен ли он аналогичным статусом другого консультанта.

Консультант вправе вступать в контакт с клиентами другого консультанта только при наличии согласия последнего.

Консультант вправе заключить договор с бывшим клиентом другого консультанта по окончании срока действия предыдущего договора.

Предложение консультантом в рекламе или лично премий, призов, торговых скидок или других стимулов для потенциальных клиентов, даже если консультант при этом получает преимущество перед другими консультантами, считается этичным при условии полного и четкого описания всех условий предложения.

Разногласия между сотрудничающими консультантами по поводу стоимости объектов, условий проведения сделок, размера и условий получения вознаграждения за оказанные услуги, считаются этичными.

Сотрудничающие консультанты должны разрешать возникающие между ними разногласия таким образом, чтобы не страдали интересы клиентов и деловая репутация

Ответственность за нарушение Кодекса этики

Полномочиями по разрешению спорных ситуаций в рамках настоящего Кодекса этики наделяется представительный орган – Комиссия по профессиональной этике. Состав комиссии определяет Генеральный директор компании.

Рекомендации, вынесенные Комиссией по профессиональной этике, подлежат обязательному выполнению консультантами.

В случае выявления и подтверждения фактов нарушений Кодекса этики, финансовых и других обязательств консультанта Комиссия по профессиональной этике может принять следующие виды решений:

- о возмещении причиненного морального, материального ущерба,
- в исключительных случаях - об исключении из состава консультантов.

Соблюдение консультантами положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.